

**DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH SELANGOR
DI SHAH ALAM**

Rayuan Mal No: 10000-043-0073-2020

Antara

Majlis Agama Islam Selangor

...Perayu

Lwn

Zaitun Beevi binti Bashir Ahmad

..Responden

**DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH SELANGOR
DI SHAH ALAM**

Saman No: 10300-043-0320-2015

Antara

Zaitun Beevi binti Bashir Ahmad

...Plaintif

Lwn

Majlis Agama Islam Selangor

...Defendan

**[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di Shah Alam, Kes Rayuan Mal
No. 10000-043-0073-2020, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin
(Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Dato'
Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel),**

14 April 2023 bersamaan 23 Ramadan 1444H]

Peguam Syarie Perayu; Tuan Fakhrol Azman bin Abu Hasan dari Tetuan Azaine & Fakhrol.

Peguam Syarie Responden; Encik Ab Kadir bin Ismail dari Tetuan Ab Kadir Ismail & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Rayuan ini adalah terhadap keseluruhan keputusan yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 20/7/2020 dalam kes No. 10300-043-0320-2015 yang memerintahkan bahawa;

- i. Mahkamah meluluskan tuntutan ini berdasarkan seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 (Pindaan) (No.2) 2015.*
- ii. Mahkamah mengisytiharkan bahawa ZAITUN BEEVI BINTI BASHIR AHMAD, No. KP: 880329-14-5546 adalah bukan orang Islam.*

[2] Perayu telah tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan membuat rayuan dengan memfailkan Notis Rayuan pada 30/7/2020 dan mengemukakan tiga Alasan Rayuan bertarikh 21/11/2021 sebagaimana di muka surat 142-144 Rekod Rayuan.

Fakta Kes

[3] Perayu adalah Majlis Agama Islam Selangor iaitu sebuah badan yang bertanggungjawab mengendalikan hal ehwal berkenaan agama Islam dan orang Islam di Negeri Selangor.

[4] Responden adalah Zaitun Beevi binti Bashir Ahmad yang telah dilahirkan pada 29/3/1988 di Kuala Lumpur dan telah didaftarkan kelahirannya sebagai orang Islam. Bapa Responden bernama Bashir Ahmad a/l Gulam Rasul, berketurunan India dan beragama Islam manakala ibu Responden Bernama Sharina Shantamalar binti Abdullah berketurunan India dan memeluk Islam ketika berkahwin dengan bapa Responden

[5] Responden mendakwa bahawa sejak dari lahir sehingga berumur 3 tahun, Responden telah tinggal bersama nenek sebelah ibunya yang beragama Hindu. Kemudian selepas itu Responden dibesarkan dalam jagaan ibu saudara sebelah ibunya yang juga beragama Hindu sehingga berumur 13 tahun. Selepas daripada itu Responden kembali tinggal bersama ibu-bapanya.

[6] Responden menyatakan sewaktu sekolah rendah, Responden bersekolah di Sekolah Rendah (P) Bukit Bintang, Kuala Lumpur sehingga darjah enam dan mengikuti semua kelas Pendidikan Islam di sekolah tersebut. Kemudian di peringkat sekolah menengah, Responden bersekolah di Sekolah Menengah Sri Bintang, Cheras sehingga ke tingkatan lima di mana Responden telah lulus mata pelajaran Islam di peringkat Peperiksaan Penilaian Menengan Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

[7] Selanjutnya Responden menyambung pengajian di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) di Tanjung Malim, Perak dan kini Responden bertugas sebagai seorang guru.

[8] Walaupun pernah mengucap dua kalimah syahadah dan mempelajari Pendidikan Agama Islam di peringkat sekolah, Responden mendakwa tidak pernah menghayati atau percaya kepada Islam. Bahkan Responden menyatakan lebih memahami adat resam agama Hindu dan merasa selamat dan bahagia mengamalkan agam Hindu. Oleh yang demikian Responden telah membuat permohonan agar diisytiharkan sebagai seorang bukan Islam sebagaimamana perintah Mahkamah Tinggi Syariah di perenggan 1 penghakiman ini.

[9] Perayu sebagai badan yang diamanahkan menjaga hal ehwal orang Islam di negeri Selangor membantah tuntutan Reponden. Asas bantahan Perayu adalah merujuk kepada status agama Responden yang tercatat di dalam kad pengenalanya iaitu beragama Islam. Oleh itu Perayu menegaskan bahawa menjadi tanggungjawab Perayu untuk membimbing dan memberi panduan kepada Responden mengikut saluran dan bantuan sedia ada yang diwujudkan dalam organisasi Majlis Agama Islam Selangor.

[10] Responden melalui perintah Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 26/8/2015 telah menjalani proses istitabah bagi tempoh enam (6) bulan oleh Unit Penasihat Akidah, Jabatan Mufti Negeri Selangor, namun masih tetap dengan pendiriannya untuk tidak beragama Islam dan meneruskan tuntutan ini.

[11] Kes telah dibicarakan dengan Responden memberi keterangan dan mengemukakan dua orang saksi iaitu Sivaneswary A/P Krishnasamy dan Kaviarasu A/L Eraivan) yang merupakan sepupu dan kenalan Responden manakala Perayu tidak mengemukakan sebarang saksi.

[12] Mahkamah bicara telah memberi penghakiman pada 20/7/2020 dengan meluluskan tuntutan Responden dan mengisytiharkan bahawa Responden adalah bukan seorang Islam.

Alasan Rayuan Perayu

[13] Berdasarkan alasan rayuan bertarikh 21/11/2021, Perayu telah mengemukakan tiga (3) alasan rayuan iaitu:

- i. Yang Arif Hakim telah terkhilaf dari segi fakta apabila tidak mengambilkira penentuan agama Islam Responden adalah berdasarkan nasab Responden yang lahir dari pasangan yang beragama Islam dan hanya membuat penentuan agama Islam dinilai dari hal keadaan Responden sehingga umur baligh.
- ii. Yang Arif Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dalam memahami kehendak peruntukan seksyen 2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 di bawah konteks takrif “orang Islam”.
- iii. Yang Arif Hakim telah terkhilaf dari segi fakta apabila gagal mengambilkira pendedahan pengajaran ilmu agama secara langsung yang diterima oleh Responden sehingga Responden sampai umur baligh.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH.

[14] Berdasarkan alasan-alasan rayuan Perayu, isu utama yang menjadi persoalan dalam rayuan ini boleh disimpulkan seperti berikut:-

- (a) Sama ada Responden adalah seorang Islam berdasarkan Seksyen 2 EPAIS 2003.
- (b) Sama ada Responden mempunyai bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang mencukupi menunjukkan Responden telah tidak lagi beragama Islam.

[15] Tidak timbul sebarang pertikaian antara kedua-dua pihak Perayu dan Responden berkaitan bidangkuasa Mahkamah dalam rayuan ini.

Isu Pertama: Sama ada Responden adalah seorang Islam ataupun tidak berdasarkan Seksyen 2 EPAIS 2003.

[16] Isu ini berkaitan Alasan Rayuan pertama dan ke dua Perayu. Perayu di dalam hujahnya menyatakan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam menentukan maksud undang-undang dengan fakta kes di dalam rayuan ini. Perayu berhujah bahawa Responden telah memenuhi kriteria sebagai orang Islam berdasarkan seksyen 2 (a),(c) dan (d) EPAIS 2003. Ini adalah kerana Responden lahir di dalam keluarga Islam, ibu bapa Responden adalah Islam, rekod Responden di Jabatan Pendaftaran Negara adalah seorang Islam dan Responden belajar dan mengambil subjek pendidikan Islam di sekolah rendah dan menengah; mendapat keputusan memuaskan dan tidak gagal bagi subjek Pendidikan Islam dalam peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

[17] Responden berhujah bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf dalam memutuskan Responden bukan beragama Islam kerana Responden bukanlah dibesarkan atas asas agama Islam berdasarkan seksyen 2(c) EPAIS 2003 kerana keluarga yang menjaga, mengasuh dan membesarkannya iaitu keluarga sebelah ibunya adalah beragama hindu. Dalam isu Responden belajar mata pelajaran agama Islam, Responden berhujah bahawa mempelajari agama Islam boleh dilakukan oleh penganut agama Islam dan orang Kafir. Oleh yang demikian Responden menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf dalam isu nasab dan cara kehidupan Responden yang berkaitan.

[18] Responden juga menghujahkan YA Hakim Bicara tidak terkhilaf dalam menerima pakai Seksyen 2 (b) kerana Seksyen tersebut memberi takrifan Orang Islam yang dipecahkan kepada 5 kategori. Fakta yang tidak dipertikaikan adalah ibu bapa Responden adalah orang Islam maka Responden dipanggil 'orang Islam' kerana ibu bapanya. Tetapi fakta yang tidak dinafikan juga adalah Responden didedahkan dengan ajaran Hindu dari lahir hingga kini.

[19] Bagi mengulas isu ini, kami telah meneliti alasan penghakiman YA Hakim Bicara di perenggan 26 dan 27 muka surat 126 Rekod Rayuan dan mendapati bahawa YA Hakim Bicara telah membuat dapatan bahawa Responden hendaklah mengikut agama kedua ibu-bapanya kerana semasa pendaftaran Kad Pengenalan Plaintiff masih berada di bawah umur. Maka dalam hal ini Mahkamah Bicara juga mengambil pendirian disebabkan umur Plaintiff semasa pendaftaran Kad Pengenalan Plaintiff (Responden), Plaintiff masih lagi di bawah umur dan status agamanya hendaklah mengikut agama ibu bapanya atau penjaganya kerana mereka masih dikira sebagai penjaga yang sah kepada Plaintiff .

[20] Kami telah merujuk dan meneliti Nota Keterangan di hal. 33-36 Rekod Rayuan dan juga ekshibit-ekshibit dokumentar di hal. 159-164 Rekod Rayuan iaitu Kad pengenalan Responden, Sijil Kelahiran Responden, Kad Pengenalan Ibu dan Bapa Responden dan Surat Keterangan Nikah Ibu dan Bapa Responden.

[21] Pada hemat kami, Responden telah menepati salah satu tafsiran orang Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam seksyen 2(1) EPAIS 2003 iaitu;-

“orang Islam” ertinya—

(a) seseorang yang menganut agama Islam;

(b) seseorang yang salah seorang atau kedua-dua ibu bapanya, pada masa kelahiran orang itu, ialah orang Islam;

(c) seseorang yang dibesarkan atas asas bahawa dia orang Islam;

(d) seseorang yang lazimnya dikenali sebagai orang Islam;

(e) seseorang yang telah memeluk agama Islam mengikut seksyen 108; atau

(f) seseorang yang ditunjukkan telah menyatakan dalam hal keadaan apabila dia terikat di sisi undang-undang untuk menyatakan yang benar, bahawa dia ialah orang Islam, sama ada pernyataan itu secara lisan atau bertulis;

[22] Pemakaian tafsiran orang Islam di dalam seksyen 2 tersebut bukanlah perlu memenuhi keseluruhan item dari (a) hingga (f), bahkan cukup hanya dibuktikan bahawa ianya telah memenuhi salah satu sahaja sahaja daripada item tersebut. Di dalam kes ini, adalah jelas daripada keterangan lisan dan dokumentar bahawa Responden adalah seorang Islam kerana telah dilahirkan dari ibu bapa yang beragama Islam dan juga berdasarkan dokumen pengenalan diri dan dan Dokumen yang berkaitan dengan ibu dan bapa Responden. Bahkan, Responden juga telah

mengambil subjek Pendidikan Islam di peringkat sekolah rendah dan menengah serta lulus di dalam peperiksaan PMR dan SPM (hal. 36 Rekod Rayuan).

[23] Dakwaan Responden bahawa beliau bukan seorang Islam apabila telah dibesarkan dan diasuh sebagai seorang yang beragama Hindu, merupakan dakwaan yang menyalahi fakta zahir Responden sebagai seorang Islam. Justeru itu dakwaan tersebut perlu dibuktikan oleh Responden mengikut Hukum Syarak dan undang-undang.

Isu Kedua: Sama ada Responden mempunyai bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang mencukupi menunjukkan Responden telah tidak lagi beragama Islam.

[24] Isu ini berkaitan Alasan Rayuan Ketiga Perayu. Perayu berhujah bahawa perkara tentang pengajaran ilmu agama secara langsung yang diterima oleh Responden sehingga Responden sampai umur baligh adalah perlu diambil kira sebagai salah satu elemen yang penting sebelum Responden diisytiharkan sebagai bukan lagi beragama Islam. Perayu turut menghujahkan bahawa pengakuan Responden melalui Affidavit Keterangan Paintif di halaman 36 Rekod Rayuan bahawa Responden telah mempelajari Subjek Pendidikan Islam di Sekolah Rendah dan Menengah malah turut mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan PMR dan SPM. Maka Perayu menghujahkan adalah tidak wajar YA Hakim Bicara tidak mengambil kira elemen pendedahan pengajaran ilmu agama uag diperolehi oleh Responden ini.

[25] Responden berhujah menyatakan bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf sama sekali dalam menentukan bahawa Responden adalah bukan orang Islam berdasarkan amalan, cara hidup dan kecenderungan Responden kepada agama dan budaya Hindu.

[26] Kami dapati dalam kes ini timbul persoalan sama ada Responden telah dapat mengemukakan keterangan yang mencukupi atau tidak untuk menyokong dakwaannya. Responden menyatakan dalam keterangannya beliau tidak pernah mengamalkan ajaran Islam bahkan masih berterusan mengamalkan ajaran agama Hindu sedangkan fakta-fakta zahir yang berkaitan adalah menunjukkan sebaliknya.

[27] Bagi menyokong dakwaannya, Responden telah mengemukakan dua orang saksi bukan Islam iaitu sepupu dan rakan yang bernama Sivaneswary A/P Krishnasamy (SP1) dan Kaviarasu a/l Eraivan (SP2). Keterangan saksi ini telah dipertikaian oleh pihak Perayu kerana keterangan saksi tersebut adalah berstatus tohmah disebabkan mempunyai hubungan darah dengan Responden manakala saksi ke dua (SP2) pula mengetahui latar belakang Responden melalui penceritaan Responden dan tinggal berjauhan dengan Responden.

[27] Dengan tegasnya kami menyatakan bahawa semua pernyataan Responden berkaitan amalan agamanya merupakan dakwaan yang mesti dibuktikan Responden. Pernyataan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Iqrar sebagaimana yang di peruntukkan di dalam sesyen 17 **EKMSS 2003**. Dalam hal ini, merujuk kepada kes *Ayesha Yuveena bt. Gopalan lawan Majlis Agama Islam Selangor [2017]JH 45(1) 15* di mana Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor telah menyatakan ;

“Berdasarkan seksyen di atas, iqrar ini adalah pengakuan seseorang terhadap suatu obligasi atau tanggungan terhadap orang lain berkenaan dengan sesuatu hak. Bukan pengakuan seseorang terhadap diri sendiri. Maka jelas dakwaan Perayu terhadap dirinya di dalam perbicaraan bukanlah iqrar. Oleh kerana dakwaan Perayu ini bukan iqrar, maka beliau perlu mendatangkan bukti dan keterangan ke Mahkamah untuk membuktikan dakwaan beliau”

[28] Dalam kes ini, pada hemat kami adalah penting untuk ditentukan dengan status agama Perayu yang sebenarnya. Sehubungan dengan itu, dengan hormatnya kami merujuk kepada beberapa kaedah fikah sebagaimana berikut:

كان ما على كان ما بقاء الاصل

“Pada asalnya sesuatu itu berkekalan kedudukannya seperti masa lalu”

خلافه على دليل يوجد لم ما ببقائه يحكم بزمان ثبت ما

“Sesuatu yang telah sabit wujudnya di suatu masa yang telah lalu dihukumkan sebagai berkekalan wujudnya itu sehingga dibuktikan sebaliknya”

[29] Oleh yang demikian, adalah jelas daripada keterangan lisan dan dokumentar yang dikemukakan bahawa Responden adalah seorang Islam kerana telah dilahirkan dari ibu bapa yang beragama Islam. Justeru, kami sebulat suara berpuas hati bahawa Perayu berjaya menunjukkan Responden telah gagal membuktikan kesnya dengan secukupnya bagi membuktikan dia bukan lagi seorang Islam di Mahkamah Bicara.

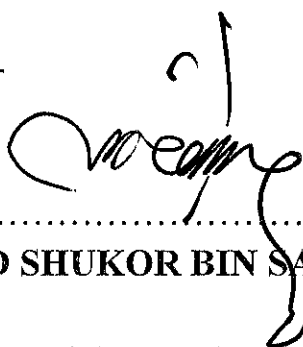
[30] Dengan itu, kami bersetuju dengan hujah Perayu bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menerima dakwaan pihak Responden sedangkan Responden sememangnya dilahirkan daripada pasangan yang beragama Islam malahan telah menerima pendedahan pengajaran agama Islam sejak dibangku sekolah lagi.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka dengan ini Kami memutuskan seperti berikut:-

- 1) Rayuan Perayu DITERIMA.
- 2) Perintah Mahkamah Tinggi Syariah pada 20/7/2020 dalam kes No. 10300-043-0320-2015 adalah DIBATALKAN.

Penghakiman ini diberikan oleh :-

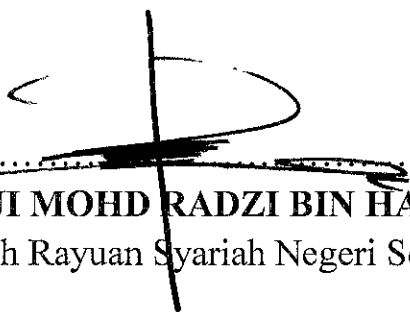


.....
1. YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

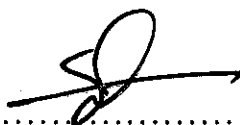
Dipersetujui oleh:-



.....
2. YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
3. YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN HJ. ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor